คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๙๗/๒๕๖๙

รัฐวิสาหกิจ	**โจทก์**
นาย อ	**จำเลยที่ ๑**
นาย ท	**จำเลยที่ ๒**
นาย พ	**จำเลยที่ ๓**

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔, ๑๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕), ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจ ขอให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด กรณีได้รับเรื่องกล่าวหานาย ก ตำแหน่งผู้ว่าการกับจำเลยทั้งสามว่า กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ทุจริตเรียกค่าเสียหาย กรณี บริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ลักใช้น้ำประปา เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งการจำหน่ายน้ำประปา ขณะเกิดเหตุคดีนี้ นาย ก ตำแหน่งผู้ว่าการ จำเลยที่ ๑ ตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำเลยที่ ๒ ตำแหน่งผู้จัดการ และจำเลยที่ ๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นอกจากนี้ นาย ก กับจำเลยทั้งสามยังมีอำนาจหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าเสียหายกรณีการลักใช้น้ำประปาอันเป็นทรัพย์สินของโจทก์ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีหนังสือ ขอให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด กรณีได้รับเรื่องราวกล่าวหา นาย ก กับจำเลยทั้งสามว่า กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ทุจริตเรียกค่าเสียหาย กรณี บริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ลักใช้น้ำประปา เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาสำนวนการไต่สวนเบื้องต้นแล้ว มีมติว่า การกระทำของนาย ก กับจำเลยทั้งสามมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงส่งเรื่องให้โจทก์พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่นาย ก กับจำเลยทั้งสามตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดด้วย สำหรับการดำเนินการทางวินัย เนื่องจากนาย ก กับจำเลยทั้งสามได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุแล้ว ทำให้ไม่มีสภาพเป็นพนักงานอีกต่อไป จึงไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่บุคคลดังกล่าวได้ ต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิด สรุปได้ว่าเมื่อปี ๒๕๔๙ บริษัท อ จำกัด ได้ขอดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำเองเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้อำนวยการสำนักงานแจ้งอนุญาตให้ผู้ขอใช้น้ำดังกล่าวดำเนินการขยายเขตเอง ต่อมาผู้รับจ้างวางท่อประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้ขอประสานท่อและทดสอบแรงดันน้ำ คณะกรรมการรับมอบทรัพย์สินร่วมกันตรวจสอบเพื่อรับมอบทรัพย์สิน แต่การก่อสร้างยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของโจทก์ จึงไม่มีการรับมอบทรัพย์สินงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร จำเลยที่ ๒ ได้รับแจ้งว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรลักใช้น้ำประปาเพื่อนำน้ำไปใช้ในการก่อสร้างและต่อให้บ้านในโครงการประมาณ ๖๐ หลัง จำเลยที่ ๒ จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการณ์ลักใช้น้ำ ตลอดจนวิธีการกระทำละเมิดและระยะเวลาในการลักใช้น้ำเพื่อประเมินค่าเสียหาย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพบว่า บริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำของโครงการ ให้แก่บ้านผู้อยู่อาศัยภายในโครงการประมาณ ๖๐ หลัง ทั้งที่ยังไม่ได้โอนทรัพย์สินให้เป็นของโจทก์ และมีการจัดเก็บค่าน้ำเป็นรายเดือนทุกเดือน คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า ควรให้ บริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท และค่าน้ำสูญเสียเป็นเงิน ๕,๓๙๘,๒๙๑.๒๔ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๒๙๑.๒๔ บาท แต่บริษัท อ จำกัด ไม่ชำระค่าเสียหายดังล่าว กลับมีหนังสือขอความอนุเคราะห์คิดค่าเสียหายกรณีลักใช้น้ำประปาใหม่ จำเลยที่ ๒ สั่งการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา หลังจากนั้นจึงแจ้งให้บริษัท อ จำกัด ชำระค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำ เป็นเงินค่าทดแทน ๑๖๐,๐๐๐ บาท และค่าน้ำสูญเสีย ๑๕๒ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๒,๑๑๗.๑๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๒,๑๑๗.๑๖ บาท ระหว่างนั้นบริษัท อ จำกัด มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าการโจทก์อ้างว่าประสบปัญหาในการคิดค่าปรับการลักใช้น้ำประปาที่คิดสูงมาก และอ้างว่าถูกพนักงานประปาร่วมกันข่มขู่กรรโชกทรัพย์ให้จ่ายเงินค่าช่วยเหลือเพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับการลักใช้น้ำ นาย ก ผู้ว่าการโจทก์สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาให้คิดเงินทดแทนและท่อน้ำสูญเสีย ซึ่งยังมิได้รับมอบเป็นทรัพย์สินของโจทก์เป็นไปตามระเบียบแล้ว แต่ควรพิจารณาทบทวนระยะเวลาการลักใช้น้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นธรรม ช่วงเวลาเดียวกัน นาย น กรรมการผู้จัดการบริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) มีหนังสือขอความเป็นธรรมการคิดค่าเสียหายกรณีการลักใช้น้ำประปาต่อผู้ว่าการโจทก์ อ้างว่าค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๑๑๒,๑๑๗.๑๖ บาท เป็นค่าปรับที่สูงเกินความเป็นจริง นาย ก ผู้ว่าการโจทก์ได้สั่งการให้จำเลยที่ ๑ พิจารณาและหาข้อยุติในวันเดียวกัน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปา ต่อมาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีการประชุมหาข้อยุติกรณีการลักใช้น้ำประปา โดยมีจำเลยทั้งสามและนาย น เข้าร่วมประชุม จำเลยที่ ๓ จัดทำบันทึกลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง สรุปผลการประชุม สรุปผลการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาอันเป็นเท็จเสนอต่อจำเลยที่ ๑ โดยมีการพิจารณารายละเอียดและมีข้อสรุป ดังนี้ ๑. การคิดค่าทดแทนให้คิดจากจุดเชื่อมประสานท่อของโจทก์ตามที่ได้มีการเชื่อมประสานท่อจริง ๒. การคิดค่าน้ำสูญเสีย พิจารณาจากจุดที่มีการเจาะท่อเป็นรู จำนวน ๔ จุด และ๓. ระยะเวลาในการคิดค่าปรับ คิดจำนวน ๑๕๒ วัน โดยจำเลยที่ ๑ มีความเห็นเสนอต่อไปยังนาย ก ผู้ว่าการโจทก์ ซึ่งนาย ก ลงนามทราบและให้ดำเนินการต่อไป จำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้บริษัท อ จำกัด (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) ชำระค่าเสียหายกรณีลักใช้น้ำประปา ดังนี้ เงินค่าทดแทนเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท และค่าน้ำสูญเสีย จำนวน ๑๕๒ วัน เป็นเงิน ๑๖๕,๑๑๘.๑๒ บาท

(รวม VAT) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๑๑๘.๑๒ บาท และบริษัท อ จำกัด ได้ชำระค่าเสียหาย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งที่ในการประชุม ไม่ได้มีข้อสรุปหรือข้อยุติเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาแต่อย่างใด และคณะทำงานเพื่อคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปายังไม่ได้ข้อสรุปและรายงานผลการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาให้ทราบ โดยในข้อ ๘ ของข้อบังคับกำหนดว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” แต่นาย ก ผู้ว่าการโจทก์กลับไม่เสนอกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการการประปา ทั้งยังลงนามทราบและให้ดำเนินการตามที่จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๑ เสนอ ทำให้บริษัท อ จำกัด ได้รับประโยชน์โดยชำระเงินค่าเสียหายกรณีลักใช้น้ำประปาน้อยกว่าความเป็นจริง และเป็นเหตุให้ไม่มีการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ เพื่อให้ดำเนินการแก่บริษัท อ จำกัด ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการลักใช้น้ำประปา จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์และการกระทำของนาย ก เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ด้วยเหตุนี้ จำนวนค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๒๕,๑๑๘.๑๒ บาท จึงเป็นการร่วมกันพิจารณาคำนวณค่าเสียหายระหว่างนาย ก กับจำเลยทั้งสาม โดยจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตลอดจนคำสั่งของโจทก์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรใช้แนวคิดค่าเสียหายกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๒,๑๑๗.๑๒ บาท ดังนั้น เมื่อบริษัท อ จำกัด ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้วเป็นเงิน ๓๒๕,๑๑๘.๑๒ บาท จึงยังคงเหลือค่าเสียหายที่จะต้องชำระ หรือนาย ก กับจำเลยทั้งสามจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์อีก ๒,๗๘๖,๙๙๘.๐๔ บาท ซึ่งเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ว่าการโจทก์ มีคำสั่ง ให้นาย ก กับจำเลยทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินคนละ ๖๙๖,๗๔๙.๗๕ บาท โดยให้ชำระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง และโจทก์ส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง นาย ก กับจำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวต่อผู้ว่าการโจทก์ เรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ส่วนคดีอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยทั้งสามกับพวก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นอุทธรณ์ คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และโจทก์มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรายละ ๖๙๖,๗๔๙.๗๕ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ต่อมา โจทก์มีหนังสือเตือนให้จำเลยทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยภายใน ๗ วัน แต่จำเลยทั้งสามขอปฏิเสธการชำระค่าสินไหมทดแทน โจทก์จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ถึงวันฟ้อง เป็นเงินคนละ ๑,๕๑๙,๒๐๐.๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๙๖,๗๔๙.๗๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การในทำนองเดียวกันว่า สำนักงานประปาได้รับแจ้งว่า บริษัท อ จำกัด มีการลักใช้น้ำเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและต่อให้แก่บ้านในโครงการประมาณ ๖๐ หลัง โดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สิน จำเลยที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการณ์ลักใช้น้ำตลอดจนวิธีการกระทำละเมิดและระยะเวลาในการลักใช้น้ำเพื่อประเมินค่าเสียหาย โดยคิดเงินค่าทดแทน

เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำสูญเสีย จำนวน ๒๗๘ วัน คิดเป็นเงิน ๕,๓๙๘,๒๙๑.๒๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๘๙๑.๒๔ บาท แต่บริษัท อ จำกัด ไม่เห็นด้วยกับค่าเสียหายดังกล่าว จึงขอความเป็นธรรมกับสำนักงานประปาจำเลยที่ ๒ ทำหนังสือไปยังกองข้อบังคับและเรื่องราวร้องทุกข์ หารือเกี่ยวกับการคิดค่าปรับการลักใช้ประปาเกี่ยวกับ (๑) การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสียกรณีดังกล่าวจะคิด ณ จุดใด (๒) การดำเนินการเรียกรับเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย ต่อมากองข้อบังคับและเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรณีที่หารือนี้ผู้ลักใช้น้ำไม่ได้กระทำละเมิดโดยการเจาะท่อประปาของโจทก์ เนื่องจากจุดประสานท่อได้รับการอนุญาตและอยู่ในการควบคุมของโจทก์ และท่อแยกภายในโครงการก็ติดตั้งตามแบบแปลนแผนผังของโจทก์ การประเมินเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสียจึงต้องพิจารณาตามความเป็นจริงและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คือ ๑. ให้คิดค่าทดแทนจากจุดเชื่อมประสานท่อขนาด ๑๕๐ มม. ของโจทก์ตามที่ได้มีการเชื่อมประสานท่อจริง ๒. ให้คิดค่าน้ำสูญเสียพิจารณาจากจุดที่มีการเจาะเป็นรู จำนวน ๔ จุด ซึ่งเป็นข้อมูลตามที่สำนักตรวจสอบ (สตน.) เข้าตรวจสอบพื้นที่จริงและตามที่กองข้อบังคับและเรื่องราวร้องทุกข์ได้พิจารณาข้อหารือ กรณีการลักใช้น้ำในการประเมินเงินทดแทนให้คิดจากขนาดท่อที่แยกจากท่อประปาของโจทก์ หรือขนาดของรูที่เจาะ และค่าน้ำสูญเสียให้คิดจำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือเสียไป โดยประมาณจากขนาดของรูที่ถูกเจาะตลอดระยะเวลาที่มีการลักใช้น้ำ ๓. ระยะเวลาในการคิดค่าปรับคิดจำนวน ๑๕๒ วัน ตามการพิจารณาของสำนักงานประปา โดยมีนาย ย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการมีหน้าที่ควบคุมกำกับในการสนับสนุนโจทก์ สาขาด้านการผลิตและควบคุมงานสูญเสียให้ความเห็นเกี่ยวกับการคำนวณความเสียหาย และยืนยันว่าการคิดค่าเสียหายเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ ตามข้อบังคับการประปาว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕ มีการกำหนดให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำ ซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ ภายหลังนาย ข และนาย ค ถูกคำสั่งโจทก์ลงโทษไล่ออกจากงานเนื่องจากบุคคลทั้งสามเรียกเงินกรณีการลักใช้น้ำของโครงการหมู่บ้าน จากบริษัท อ จำกัด ยิ่งทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต โดยเฉพาะนาย ค เป็นผู้คิดคำนวณค่าเสียหายครั้งแรก ๕,๕๕๘,๒๑๙.๒๔ บาท เนื่องจากต้องการเงินรางวัลจ่ายให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำ คดีนี้มีมูลเหตุเกิดจากการแจ้งการลักใช้น้ำของนาย ข ต่อมาได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่านาย ก ผู้ว่าการโจทก์และจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการด้วยการปฏิบัติการคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสียกรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องนาย ก กับจำเลยทั้งสามต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งคดีดังกล่าวมีมูลเหตุเดียวกันกับคดีนี้ คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ เมื่อข้อเท็จจริงคดีอาญาไม่ปรากฏว่านาย ก กับจำเลยทั้งสามกระทำความผิด จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชดใช้เงินแก่โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา

โดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งการจำหน่ายน้ำประปา จำเลยทั้งสามเคยเป็นพนักงานของโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำเลยที่ ๒ ตำแหน่งผู้จัดการ และจำเลยที่ ๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาเอกสารสรุปผลการประชุม สรุปผลการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปา จะเห็นว่า ได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามลำดับขั้น โดยจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ หลังจากนั้นจึงเสนอต่อนาย ก ผู้ว่าการโจทก์ และลงนามทราบและให้ดำเนินการต่อไป จำเลยที่ ๒ จึงแจ้งให้บริษัท อ จำกัด ชำระค่าเสียหาย อีกทั้งพยานโจทก์เบิกความว่าในทางปฏิบัติแล้วผู้จัดการจะเป็นผู้คำนวณเงินทดแทนหรือค่าน้ำสูญเสีย จึงเป็นข้อสนับสนุนว่า จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจคำนวณเงินทดแทนหรือค่าน้ำสูญเสีย จึงถือว่าการพิจารณาเรียกรับค่าทดแทนและค่าน้ำสูญเสียจำนวน ๓๒๕,๑๑๘.๑๒ บาท ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในระเบียบและเมื่อพิจารณารายละเอียดในข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” กรณีนี้เป็นเรื่องที่บริษัท อ จำกัด ผู้ลักใช้น้ำ ได้ร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าสำนักงานเรียกให้ผู้ลักใช้น้ำชำระค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง จึงเป็นการโต้แย้งถึงวิธีการคิดเงินค่าทดแทนและค่าน้ำสูญเสียว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๘ มิใช่เป็นกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแต่อย่างใด แต่กรณีเป็นอำนาจของนาย ก ผู้ว่าการโจทก์โดยตรงที่จะสั่งการให้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ลักใช้น้ำ อีกทั้งเป็นดุลพินิจของนาย ก ผู้ว่าการโจทก์กับจำเลยทั้งสามที่จะพิจารณาทบทวนค่าเสียหายเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรม ส่วนคำสั่งเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ ข้อ ๒.๒ นั้น เมื่อพิจารณาคำสั่งดังกล่าวซึ่งกำหนดเพียงว่าให้ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ แล้วแต่กรณี ซึ่งครอบครองดูแลทรัพย์สินที่เสียหายนั้น พิจารณาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งเมื่อพิจารณาคำเบิกความของพยานในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทก์ฟ้องนาย ก ผู้ว่าการโจทก์และจำเลยทั้งสามกับพวกต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งมีนาย ด เบิกความว่า จากการไต่สวนถึงแนวปฏิบัติในกรณีที่มีผู้ลักลอบใช้น้ำประปา ซึ่งเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐหากมีการแจ้งหรือตรวจพบว่ามีการลักลอบใช้น้ำประปา ถ้าหากผู้ลักลอบนั้นยินยอมชดใช้ก็จะไม่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อบริษัท อ จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงานแล้วการที่จำเลยที่ ๒ ใช้ดุลพินิจไม่แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ดำเนินคดีแก่บริษัท อ จำกัด ถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของโจทก์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสามกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโจทก์อันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน หรือกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การประชุมหาข้อยุติกรณีการลักใช้น้ำประปาไม่ได้มีการสรุปผล หรือมีข้อสรุปหรือข้อยุติเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาแต่อย่างใด และคณะทำงานเพื่อคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาปาตามคำสั่ง ยังไม่ได้ข้อสรุปและรายงานผลการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปา

ให้ทราบ ประกอบกับในการคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสียดังกล่าว บริษัท อ จำกัด ผู้ลักใช้น้ำประปาไม่ยอมรับและไม่ยินยอมชำระค่าเสียหาย โดยยังคงโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปาที่เกิดจากมีผู้พบเห็นและแจ้งเป็นหนังสือต่อโจทก์ว่ามีผู้ลักใช้น้ำประปา อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามและนาย น กรรมการผู้จัดการบริษัท อ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย และภายหลังการประชุมมีการจัดทำเอกสารสรุปผลการการคำนวณค่าเสียหายจากการลักใช้น้ำประปา โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามลำดับขั้นโดยจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ หลังจากนั้นจึงเสนอต่อผู้ว่าการโจทก์ เมื่อผู้ว่าการโจทก์ลงนามทราบและให้ดำเนินการต่อไป จำเลยที่ ๒ จึงแจ้งให้บริษัท อ จำกัด ชำระค่าเสียหาย และกรณีนี้เป็นเรื่องที่บริษัท อ จำกัด ผู้ลักใช้น้ำร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าสำนักงานเรียกให้ผู้ลักใช้น้ำชำระค่าเสียหายสูงเกินความจริง จึงเป็นการโต้แย้งถึงวิธีการคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘ มิใช่เป็นกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่จะต้องดำเนินเรื่องเสนอคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแต่อย่างใด แต่กรณีเป็นอำนาจของผู้ว่าการโจทก์โดยตรงที่จะสั่งการให้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ลักใช้น้ำ อีกทั้งเป็นดุลพินิจของผู้ว่าการโจทก์กับจำเลยทั้งสามที่จะพิจารณาทบทวนค่าเสียหายเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรม ส่วนคำสั่ง เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ กำหนดเพียงว่าให้ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการแล้วแต่กรณี ซึ่งครอบครองดูแลทรัพย์สินที่เสียหายนั้น พิจารณาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่มิได้เป็นบทบังคับว่าจะต้องดำเนินคดี นอกจากนี้ ยังให้อำนาจจำเลยที่ ๒ ในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรียกรับเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย หรือดำเนินคดีแล้วแต่กรณี ซึ่งในทางปฏิบัติหากผู้ลักลอบใช้น้ำประปายินยอมชดใช้ค่าน้ำตามระเบียบแล้ว โจทก์จะไม่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นนโยบายของโจทก์ เมื่อบริษัท อ จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว การที่จำเลยที่ ๒ ใช้ดุลพินิจไม่แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีแก่บริษัท อ จำกัด จึงเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของโจทก์แล้ว อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
